

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 985/2537

นายสมพงษ์ ภูประเสริฐ

โจทก์

นายพงศ์เทพ พิริยะภาคโยธิน กับพวก

จำเลย

นายพงศ์เทพ พิริยะภาคโยธิน ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางลำพึง พิริยะภาคโยธิน ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาโต้แย้งปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นนี้ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองในประเด็นที่ว่าค่านายหน้าต้องคิดจากราคาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันจริงหรือไม่และการตกลงราคากันใหม่จำต้องให้นายหน้ารับทราบหรืออยู่ด้วย หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 65,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปี นับแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ แก่โจทก์ เฉพาะดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง(3 มกราคม 2535) ต้องไม่เกิน 2,981 บาทตามขอ

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 91)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงเชื่อตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ ได้ติดต่อซื้อช่องให้ผู้ซื้อมาทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับจำเลยทั้งสองใน ราคา1,000,000 บาท และจำเลยทั้งสองยังค้างชำระค่านายหน้าแก่โจทก์ รวม 65,000 บาท ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองกับ ผู้ซื้อได้มาตกลงราคากันใหม่ จำเลยทั้งสองไม่ได้ค้างชำระ ค่านายหน้าแก่โจทก์ตามฟ้อง จึงเป็นฎีกาได้เถียง ดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงเชื่อตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ ได้ติดต่อซื้อช่องให้ผู้ซื้อมาทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับจำเลยทั้งสองใน ราคา1,000,000 บาท และจำเลยทั้งสองยังค้างชำระค่านายหน้าแก่โจทก์ รวม 65,000 บาท ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองกับ ผู้ซื้อได้มาตกลงราคากันใหม่ จำเลยทั้งสองไม่ได้ค้างชำระ ค่านายหน้าแก่โจทก์ตามฟ้อง จึงเป็นฎีกาได้เถียง

ดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>